Umowa wdrożenia, licencji i utrzymania

Umowa wraz z załącznikami technicznymi

Licencjobiorca: Yummy S.C. Marcin Krystosiak, Aleksandra Brzoza
Wersja dokumentu 1.1 • Październik 2026

DOKUMENT POUFNY – WYŁĄCZNIE DLA STRON UMOWY

Umowa wdrożenia, licencji i utrzymania systemu

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

..... (imię i nazwisko), zamieszkałym/-ą w ....., PESEL ....., nieprowadzącym/-ą działalności gospodarczej, zwanym/-ą dalej „**Licencjodawcą**”,

a

Yummy S.C. Marcin Krystosiak, Aleksandra Brzoza – spółką cywilną, ul. Gen. Władysława Andersa 7, 44-270 Rybnik, NIP 6423234493, reprezentowaną przez ....., zwaną dalej „**Licencjobiorcą**”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

§ 1. Definicje

1. **System** – oprogramowanie „Platforma Yummy” udostępniane w modelu chmurowym, obejmujące moduły opisane w Załączniku nr 1.
2. **Wdrożenie** – wstępna konfiguracja Systemu dla Licencjobiorcy, podłączenie domeny oraz utworzenie konta Administratora, w zakresie opisanym w § 3.
3. **Utrzymanie** – udostępnianie Systemu w modelu chmurowym oraz podstawowe wsparcie techniczne w zakresie określonym w § 5.
4. **Błąd** – powtarzalne działanie Systemu niezgodne ze Specyfikacją (Załącznik nr 1), niewynikające z działań Licencjobiorcy, jego sprzętu, sieci ani usług podmiotów trzecich.
5. **Administrator** – osoba wskazana przez Licencjobiorcę, której Licencjodawca udostępnia konto z uprawnieniami administracyjnymi w Systemie i która w imieniu Licencjobiorcy samodzielnie zarządza dostępem personelu; **Szef/Kierownik** i **Pracownik** – role personelu opisane w Załączniku nr 1.
6. **Dane Licencjobiorcy** – wszelkie dane wprowadzone do Systemu przez Licencjobiorcę, jego personel lub klientów.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Licencjodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Wdrożenia, udzielenia Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Systemu oraz świadczenia Utrzymania na zasadach określonych w Umowie.
2. Zakres funkcjonalny Systemu określa Załącznik nr 1, opis zabezpieczeń Załącznik nr 2, a architekturę techniczną i informacje o dostępności Systemu Załącznik nr 3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 4.
3. System obejmuje w szczególności: serwis internetowy z zamówieniami online, program lojalnościowy, kiosk samoobsługowy, panel operacyjny (POS), ekran kuchenny (KDS), moduł kasowo-fiskalny, edytor menu, moduł marketingowy, raportowanie oraz zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
4. Umowa nie obejmuje wykonywania nowych modułów, integracji, rozbudowy funkcji, większych poprawek ani innych prac indywidualnych. Prace takie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie odrębnego uzgodnienia Stron w formie dokumentowej, określającego zakres, termin i wynagrodzenie.

§ 3. Wdrożenie i odbiór

1. Wdrożenie nastąpi w terminie ..... dni od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem terminowego przekazania przez Licencjobiorcę informacji i dostępów wskazanych w ust. 2.
2. Licencjobiorca zapewni dostęp do domeny, dane menu oraz inne informacje niezbędne do Wdrożenia.
3. Wdrożenie nie obejmuje szkolenia personelu, konfiguracji ani instalacji sprzętu w lokalu Licencjobiorcy (w tym tabletów, kiosków, drukarek fiskalnych i sieci), chyba że Strony uzgodnią to odrębnie.
4. W ramach Wdrożenia Licencjodawca udostępnia dostęp do konta Administratora osobie wskazanej przez Licencjobiorcę. Od tej chwili Administrator samodzielnie zarządza personelem w Systemie, w szczególności decyduje, komu i jakie konta oraz role (w tym rolę Szef/Kierownik) nadaje, zmienia lub odbiera.
5. Po zakończeniu Wdrożenia Strony przeprowadzą testy odbiorcze według listy kontrolnej (Załącznik nr 1 pkt 18), uzupełnią pozostałe pozycje wykazu urządzeń fiskalnych zweryfikowanych z Systemem (Załącznik nr 3 pkt 6.1) oraz nieuzupełnione parametry kopii zapasowych (Załącznik nr 2 pkt 3.1), a następnie podpiszą protokół odbioru zawierający wyniki testów i dane kontaktowe do zgłoszeń. Licencjobiorca może zgłosić uwagi w terminie 7 dni; brak uwag oznacza odbiór bez zastrzeżeń. Uruchomienie produkcyjne Systemu jest równoznaczne z dokonaniem odbioru.

§ 4. Licencja i prawa autorskie

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Systemu w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, z zastrzeżeniem komponentów udostępnianych na licencjach otwartych, do których stosuje się warunki tych licencji.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy **niewyłącznej**, niezbywalnej licencji na korzystanie z Systemu przez czas trwania Umowy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności gastronomicznej, na następujących polach eksploatacji: korzystanie z Systemu przez personel Licencjobiorcy za pośrednictwem przeglądarki i aplikacji panelu, udostępnianie funkcji klientowskich klientom Licencjobiorcy oraz instalowanie aplikacji panelu na urządzeniach Licencjobiorcy.
3. **Autorskie prawa majątkowe do Systemu pozostają przy Licencjodawcy.** Umowa nie przenosi tych praw ani nie stanowi zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Licencjobiorca nie otrzymuje kodu źródłowego Systemu, chyba że Strony uzgodnią inaczej w odrębnej umowie.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przekazywania ani udostępniania Systemu osobom trzecim (poza zakresem ust. 2), a także do dekompilacji i modyfikacji Systemu, bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej w formie dokumentowej, z zastrzeżeniem przypadków dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
6. Treści, znaki towarowe, zdjęcia i Dane Licencjobiorcy pozostają własnością Licencjobiorcy.

§ 5. Utrzymanie i wsparcie techniczne

1. Licencjodawca udostępnia System z należytą starannością i dokłada starań, aby był on dostępny w sposób ciągły – przez całą dobę, każdego dnia. System działa na infrastrukturze profesjonalnych dostawców usług chmurowych i jest przeznaczony do pracy ciągłej.
2. Strony przyjmują, że na działanie Systemu mogą wpływać okoliczności niezależne od Licencjodawcy, w szczególności awarie lub prace po stronie dostawców infrastruktury, łączy internetowych, sprzętu i oprogramowania Licencjobiorcy, a także siła wyższa. W razie awarii Licencjodawca podejmuje działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego działania Systemu w rozsądnym zakresie i w miarę dostępnych możliwości, bez gwarantowanego terminu reakcji lub naprawy.

3. Docelowe parametry poziomu usług (SLA) – dostępność na poziomie 99,0% w skali miesiąca, przywrócenie działania lub obejście awarii krytycznej w ciągu 30–60 minut od przyjęcia zgłoszenia w godzinach wsparcia, czasy podjęcia działań dla pozostałych zgłoszeń oraz wydajność – określa Załącznik nr 3 pkt 8. Mają one charakter celów, do których osiągnięcia Licencjodawca dokłada należytej staranności (zobowiązanie starannego działania, a nie rezultatu). Ich nieosiągnięcie nie stanowi samo w sobie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i nie uprawnia do kar umownych, obniżenia wynagrodzenia ani odszkodowania. Strony nie ustalają gwarantowanego poziomu dostępności ani gwarantowanych czasów reakcji, obejścia lub naprawy. Licencjodawca nie jest zobowiązany do całodobowego monitorowania Systemu, pełnienia dyżurów, natychmiastowej interwencji ani przywrócenia działania Systemu w określonym czasie.
4. Wsparcie techniczne obejmuje podstawową pomoc w rozsądnym zakresie, udzielaną drogą elektroniczną lub telefoniczną w dni robocze. Zgłoszenia rozpatrywane są w miarę możliwości, z uwzględnieniem docelowych czasów podjęcia działań z Załącznika nr 3 pkt 8.2, bez gwarantowanego terminu odpowiedzi i bez obowiązku natychmiastowego usunięcia Błędu.
5. Aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki Błędów mogą być dostarczane w miarę potrzeb i możliwości technicznych, bez gwarantowanego terminu ich wdrożenia.
6. Licencjodawca nie jest zobowiązany do świadczenia w ramach wynagrodzenia miesięcznego bezpłatnych prac rozwojowych. Wsparcie nie obejmuje: ręcznej obsługi zamówień, stałego nadzoru operacyjnego nad pracą Systemu lub lokalu, szkoleń personelu, konfiguracji sprzętu Licencjobiorcy, nowych funkcji, modułów i integracji, większych poprawek ani innych prac wykraczających poza wyraźnie uzgodniony zakres. Prace takie mogą zostać wykonane na zasadach określonych w § 2 ust. 4.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Licencjodawcy w zakresie, w jakim jej wyłączenie lub ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Wynagrodzenie i rozliczenia

1. Z tytułu udzielenia licencji i Utrzymania Licencjobiorca wypłaca Licencjodawcy miesięcznie kwotę **1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) „na rękę”**, tj. kwotę przekazywaną przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy po dokonaniu przez Licencjobiorcę, jako płatnika, potrąceń wymaganych przepisami prawa.
2. Wynagrodzenie brutto ustala się w takiej wysokości, aby po potrąceniach dokonywanych przez Licencjobiorcę jako płatnika kwota wypłacana Licencjodawcy wynosiła 1000 zł miesięcznie. Według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy wynagrodzenie brutto wynosi łącznie ..... zł, z czego:
   a) wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji (§ 4) – ..... zł brutto,
   b) wynagrodzenie z tytułu Utrzymania i wsparcia technicznego (§ 5) – ..... zł brutto.
   Kwoty brutto ustala Licencjobiorca jako płatnik, zgodnie z rzeczywistą kwalifikacją prawną każdej części wynagrodzenia. Strony nie przyjmują z góry określonej wysokości kosztów uzyskania przychodu; koszty te stosuje się wyłącznie w zakresie, w jakim spełnione są przesłanki wynikające z przepisów prawa.
3. Z tytułu Wdrożenia Licencjobiorca zapłaci jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ..... zł netto / Wdrożenie jest objęte wynagrodzeniem miesięcznym (niepotrzebne skreślić).
4. Licencjodawca oświadcza, że w dniu zawarcia Umowy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie Umowy, bez wystawiania faktury, przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy nr ....., w terminie do ..... dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

5. Licencjobiorca, jako płatnik, w zakresie wynikającym z przepisów prawa oblicza, pobiera i odprowadza należności publicznoprawne od wynagrodzenia, odrębnie dla każdej części określonej w ust. 2, oraz sporządza i przekazuje dokumenty wymagane od płatnika. Obowiązki te, a także należności finansowane przez płatnika z jego własnych środków, obciążają Licencjobiorcę i nie są przenoszone na Licencjodawcę.
6. Obowiązki, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio na Licencjodawcę jako podatnika (w szczególności rozliczenie roczne podatku dochodowego oraz ewentualna dopłata podatku wynikająca z łącznej wysokości jego dochodów), pozostają po stronie Licencjodawcy. Licencjodawca przekaże Licencjobiorcy informacje i oświadczenia niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków płatnika.
7. W przypadku zmiany przepisów lub okoliczności wpływających na wysokość potrąceń kwota brutto ulega odpowiedniemu przeliczeniu, tak aby kwota wypłacana Licencjodawcy pozostała równa 1000 zł, chyba że Strony postanowią inaczej w aneksie.
8. W przypadku zmiany statusu Licencjodawcy (np. rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rejestracji jako podatnik VAT) Strony w dobrej wierze dostosują postanowienia niniejszego paragrafu, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga aneksu.
9. Strony ustalają następujący podział kosztów usług zewnętrznych niezbędnych do działania Systemu:
   a) hosting i udostępnianie aplikacji – koszt pokrywa: .....,
   b) baza danych i kopie zapasowe – koszt pokrywa: .....,
   c) wysyłka wiadomości e-mail – koszt pokrywa: .....,
   d) inne usługi (.....) – koszt pokrywa: .....
   Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące usługi: .....
   Sposób rozliczania kosztów ponoszonych przez Licencjobiorcę: .....
   Koszt domeny ponosi Licencjobiorca jako jej abonent. Koszty usług ponadstandardowych mogą być przenoszone na Licencjobiorcę wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.
10. Prace, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz dodatkowa pomoc wykraczająca poza § 5 rozliczane są według wynagrodzenia uzgodnionego odrębnie przed ich rozpoczęciem.

§ 7. Obowiązki Stron

1. Licencjodawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się korzystać z Systemu zgodnie z przeznaczeniem i Umową, chronić dane logowania oraz niezwłocznie informować o nieprawidłowościach.
3. Licencjobiorca, za pośrednictwem Administratora, samodzielnie zarządza kontami i uprawnieniami swojego personelu i decyduje o ich przydzielaniu, zmianie i odbieraniu, w tym o nadaniu roli Szef/Kierownik. Licencjodawca nie ingeruje w organizację pracy personelu Licencjobiorcy i nie odpowiada za decyzje Licencjobiorcy w tym zakresie.
4. Licencjobiorca odpowiada za prawidłowość wprowadzanych danych, treści i cen, stawek VAT, informacji o alergenach oraz za zgodność własnej działalności z przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi, fiskalnymi i konsumenckimi.
5. Licencjobiorca zapewnia sprawne urządzenia, drukarki fiskalne, oprogramowanie i łącze internetowe w lokalu. Licencjodawca deklaruje współpracę Systemu z drukarkami fiskalnymi ujętymi w wykazie urządzeń zweryfikowanych (Załącznik nr 3 pkt 6.1); weryfikacja innych urządzeń odbywa się na zasadach § 2 ust. 4.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Licencjobiorca jest administratorem danych osobowych klientów i personelu przetwarzanych w Systemie.

2. Licencjobiorca powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 4. Przetwarzanie danych w ramach Umowy rozpoczyna się z chwilą podpisania Załącznika nr 4.
3. Licencjodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne opisane w Załącznikach nr 2 i nr 4.
4. Licencjodawca może korzystać z dalszych podmiotów przetwarzających (dostawców infrastruktury) na zasadach określonych w Załączniku nr 4.

§ 9. Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje uzyskane w związku z Umową, w tym informacje techniczne o Systemie oraz dane handlowe Licencjobiorcy.
2. Obowiązek poufności trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz 3 lata po jej zakończeniu.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Łączna odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywistej i do wysokości wynagrodzenia zapłaconego Licencjodawcy za ostatnie 12 miesięcy przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę.
2. Licencjodawca nie odpowiada za utracone korzyści ani za przerwy i nieprawidłowości wynikające z awarii lub działania dostawców zewnętrznych, łączy internetowych, sprzętu lub oprogramowania Licencjobiorcy, działań osób trzecich, siły wyższej ani innych okoliczności pozostających poza jego kontrolą.
3. Licencjodawca nie odpowiada za skutki decyzji i działań personelu Licencjobiorcy, w tym za przydzielanie kont i uprawnień, udostępnianie danych logowania oraz operacje wykonane w Systemie przez personel Licencjobiorcy.
4. Licencjodawca nie odpowiada za treści i dane wprowadzane do Systemu przez Licencjobiorcę, jego personel lub klientów.
5. Licencjodawca nie gwarantuje osiągnięcia przez Licencjobiorcę określonego poziomu sprzedaży, zysków ani innych korzyści biznesowych.
6. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie ani innych przypadków, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Czas trwania i rozwiązanie

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony do dnia ..... (niepotrzebne skreślić).
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Strona może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę i bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu na usunięcie naruszenia, wyznaczonego w formie dokumentowej.
4. Po zakończeniu Umowy Licencjodawca, na żądanie Licencjobiorcy zgłoszone w terminie 30 dni, jednorazowo przekaże Dane Licencjobiorcy w powszechnie używanym formacie elektronicznym, a następnie je usunie, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
5. Migracja danych do innego systemu, przekształcanie danych oraz inna dodatkowa pomoc przy zakończeniu współpracy mogą być odpłatne, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO.
3. Spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione poniżej. W razie sprzeczności pierwszeństwo ma treść Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalna systemu
- Załącznik nr 2 – Bezpieczeństwo i ochrona danych
- Załącznik nr 3 – Architektura techniczna i informacje o dostępności systemu
- Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

....
Licencjodawca Licencjobiorca